

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1206/2538

พันตำรวจเอก สุนทร มงคลหัตถี
บริษัท พงษ์สุดา จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391

เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยเพราะเหตุจำเลยผิดนัดแล้วโจทก์และจำเลย
จึงต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมจำเลยต้องคืนเงินที่รับไว้ให้แก่โจทก์โดยบวก
ดอกเบี้ยคิดตั้งแต่วันที่ได้รับไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา391เข้าด้วยไม่ใช่คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่จำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนเงินที่ได้รับไปจากโจทก์จำนวน 93,500บาท แก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่จำเลยได้รับเงินจากโจทก์ไว้ทั้งหมด

จำเลยให้การว่า โจทก์มีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยตามฟ้องจากจำเลยได้เพียง 5 ปี
นับแต่วันผิดนัดเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามจำเลยได้บอกเลิกสัญญาและรับเงินทั้งหมด
จำเลยไม่ได้ผิดนัดโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 90,550 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2532จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำ
อื่นขอให้ยก

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินต้น 90,500 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 64,481 บาท ตามคำขอท้ายอุทธรณ์ของโจทก์ นอกจากนี้ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวนเงิน 100,000 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่มีได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังยุติว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2522 โจทก์ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมบ้านตั้งอยู่ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี กับจำเลยในราคา 280,000 บาท ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมบ้านเอกสารหมายเลข จ.1 โดยโจทก์ผ่อนชำระเงินให้จำเลยแล้ว 90,500 บาท ต่อมาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 โจทก์ให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยโอนที่ดินพร้อมบ้านให้แก่โจทก์ หรือมิฉะนั้นให้จำเลยคืนเงินที่ได้รับพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และค่าเสียหายอีกจำนวนหนึ่งให้แก่โจทก์ตามสำเนาหนังสือเอกสารหมายเลข จ.12 ซึ่งจำเลยได้รับหนังสือโดยชอบแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 ตามใบตอบรับเอกสารหมายเลข จ.13 แต่จำเลยไม่สามารถโอนที่ดินพร้อมบ้านหลังนั้นให้แก่โจทก์ได้

ส่วนที่จำเลยฎีกาข้อกฎหมายเป็นปัญหาข้อสุดท้ายว่า โจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวตามเอกสารหมายเลข จ.13 นั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยแล้วโจทก์และจำเลยจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม จำเลยต้องคืนเงินที่รับไว้ให้แก่โจทก์ โดยบวกดอกเบี้ยเข้า

ด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 หา
ใช้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่จำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าวไม่ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(โกษา ปิยสิรानนท์-บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>